



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/3/1/CA1

Paraná, 11 de septiembre de 2017.

VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y el Dr. Pablo Andrés SERO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. FPA 4802/2016/3/1/CA1 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE ROLLERO, JULIO OSCAR (D) EN AUTOS ROLLERO, JULIO OSCAR (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Julio Oscar Rollero, contra la resolución obrante a fs. 1/5, en cuanto rechaza el pedido de excarcelación del nombrado, manteniéndose el estado de detención en que se encuentra, en la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná. El recurso es concedido a fs. 8.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 66 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Dr. José Rodolfo Iparraguirre, en defensa del imputado Julio Oscar Rollero y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los autos en estado de resolver.



Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Iparraguirre, refiere a los argumentos vertidos en el escrito mediante el que se pide la excarcelación. Alega que éste tenía un segundo planteo, referido al cambio de calificación de la conducta del imputado, situación que no fue analizada por el Juez.

Afirma que correspondía aplicar la figura del art. 14 de la ley 23.737, porque su asistido, en su defensa material, fue claro en que no integró la asociación y que era un consumidor habitual de cocaína, destacando que ello fue acreditado con las pruebas obrantes en la causa.

Refiere al devenir de la investigación, y destaca que en ninguna de las intervenciones telefónicas es mencionado Rollero como participante de la organización. Indica que hay cuatro hechos que se investigan en la causa, y que en el cuarto allanamiento es detenido Rollero. Afirma que ni en la indagatoria ni el procesamiento se establece la fecha ni el lugar en el que éste se realizó, resaltando que tenía entre sus prendas 8.9 gr. de cocaína. Sostiene que solamente por esta situación se lo procesa.

Alega que corresponde el cambio de calificación legal de la conducta, pues no hay dolo de tráfico y la conducta aplicable es la del art. 14, segundo párrafo, tenencia de estupefacientes





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/3/1/CA1

para consumo personal, o al menos tenencia simple. Por ello, entiende que corresponde la excarcelación.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General, indica que no se apeló el auto de procesamiento. Afirma que con independencia de lo que se hubiese señalado en la promoción de esta incidencia, el Juez deniega la excarcelación con argumentos genéricos y destaca que luego de haberse documentado el auto de procesamiento, la situación adquiere fortaleza.

Afirma que no se aportaron elementos para contradecir lo decidido por el Juez en torno a la excarcelación y que la calificación jurídica que se escogiera corresponde a otro acto procesal, que es el procesamiento; entendiendo que no debe acogerse un recurso de apelación tardío.

II- Que, adentrado al tratamiento del recurso interpuesto, de la atenta lectura de la resolución en crisis, se advierten falencias en cuanto a la motivación de la misma.

En tal sentido, de las constancias digitalizadas en el sistema Lex 100, surge que el abogado defensor, en fecha 31/05/17 solicitó la excarcelación de Rollero y la modificación de la calificación legal de la conducta atribuida a su defendido en el acto de declaración indagatoria.

Se advierte que de tal presentación, el Juez corrió vista al Ministerio Público Fiscal, la que es contestada a fs. 37/39 del incidente.



Ante ello, en fecha 01/06/2017 el a-quo resuelve rechazar el pedido de excarcelación, surgiendo de la lectura del mencionado auto, que el Magistrado solo analiza el pedido de libertad del imputado Rollero, omitiendo toda consideración acerca de lo argumentado por al incidentante en el acápite "b) Acerca de la calificación legal", de su escrito promocional.

Se avizora entonces que el auto recurrido no satisface los recaudos de motivación exigidos por la norma del art. 123 del CPPN, toda vez que no se valoraron cuestiones planteadas y peticionadas por la defensa del imputado.

Ello impide la adecuada revisión por esta Alzada, configurando un vicio insalvable que no puede ser aquí soslayado, debiendo efectuarse un mayor esfuerzo argumentativo respecto de la valoración de los extremos planteados por el presentante.

Sobre el particular, esta Alzada ha sostenido reiteradamente que las nulidades absolutas pueden ser invocadas y resueltas en cualquier estado del proceso, aún de oficio -art. 168 del C.P.P.N.- (cfr. en tal sentido, L.S.Crim. 2006-I-153, entre otras). Asimismo, se ha indicado que la adecuada fundamentación conforma uno de los recaudos indispensables de toda resolución judicial, constituyendo un requisito indiscutible de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/3/1/CA1

validez de las resoluciones judiciales, que sean fundadas y constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas de la causa, todo ello bajo sanción de nulidad. "Ni la potestad discrecional, ni el libre arbitrio, ni la equidad, dispensan a los jueces de la exigencia constitucional de fundamentar suficientemente sus resoluciones cuando ellas, por el contenido de su pretensión, aún incidental, lo exijan..." (cfr. Expte. N° 5-17970-23636-2012, entre muchos otros).

Por lo expuesto, resultando la mentada falencia en una irregularidad que debe ser subsanada mediante la declaración de nulidad -art. 123 CPPN-, propongo al acuerdo declarar la nulidad de la resolución en crisis, debiendo el Sr. Juez a-quo - con la celeridad que el caso reclama-, emitir un nuevo pronunciamiento de conformidad con las pautas señaladas.

El **Dr. Mateo José Busaniche** dijo: Adhiere en lo sustancial a la solución propuesta por Dr. Alonso. Ello por cuanto resulta imperioso el tratamiento previo de la petición de la defensa de modificación de la calificación legal, toda vez que tal decisión podría influir en el posterior examen respecto de la necesidad o no de mantener la privación de libertad del imputado.



En efecto, la omisión apuntada por parte del magistrado a-quo conlleva necesariamente a la declaración de nulidad de la resolución recurrida.

El **Dr. Pablo Andrés Seró**, dijo: Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Declarar la nulidad de la resolución obrante a fs. 1/5, por carecer de fundamentación suficiente -art. 123 del C.P.P.N.-, debiendo devolverse los autos al Sr. Juez Federal N° 1 de Paraná, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a las pautas señaladas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

PABLO ANDRÉS SERÓ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

